2019年全国法律硕士(非法学)联考真题
专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1. 追诉期限的长短应与犯罪的社会危害性程度、刑罚的轻重相适应。下列对于追诉时效的表述,正确的是(　　)。

A. 法定最高刑为死刑的犯罪,经过20年,则一律不再追诉

B. 被害人在追诉期限内提出控告,公安机关应当立案而不予立案的,超过20年即不再追诉

C. 挪用公款归个人使用进行非法活动的,追诉期限从挪用行为实施完毕之日起计算

D. 玩忽职守行为造成的重大损失当时没有发生,而是在玩忽职守行为后一定时间发生的,应从玩忽职守行为时起计算追诉期限

2. 下列对于破坏选举罪构成要件的理解,正确的是(　　)。

A. 主体包括自然人和单位

B. 主观方面包括故意和过失

C. 客体包括选民的选举权和被选举权

D. 客观方面限于暴力、威胁、欺骗或贿赂行为

3. 甲看见猎物旁边有猎人赵某潜伏,虽明知自己枪法不好,仍向猎物开枪,结果将赵某打死。甲对赵某死亡的心理态度属于(　　)。

A. 直接故意　　B. 疏忽大意的过失

C. 间接故意　　D. 过于自信的过失

4. 下列选项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是(　　)。

A. 毒品犯罪　　B. 贪污犯罪

C. 走私犯罪　　D. 组织传销活动犯罪

5. 下列选项中,与盗窃罪存在法条竞合关系的是(　　)。

A. 侵占罪　　B. 贪污罪

C. 诈骗罪　　D. 抢夺罪

6. 甲目睹了朋友乙抢劫王某的全过程后实施的下列行为,可以构成窝藏罪的是(　　)。

A. 劝说乙不要自首

B. 转账5000元给乙供其外出躲避

C. 经法院通知无正当理由拒不出庭作证

D. 对侦查人员表示:乙只是捡拾了王某掉落的财物

7. 甲为境外赌球网站担任代理,开设个人微信公众号接受投注,情节严重。甲的行为应认定为(　　)。

A. 帮助信息网络犯罪活动罪

B. 赌博罪

C. 非法经营罪

D. 开设赌场罪

8. 交通协管员甲以真实身份从多名请托人处收受巨额财物,后向与之关系密切的某交警"打招呼",让其对请托人的违章行为减免处罚。甲的行为应认定为(　　)。

A. 诈骗罪　　B. 受贿罪

C. 职务侵占罪　　D. 利用影响力受贿罪

9. 食品安全监管人员甲收受张某的巨额财物后,对其销售不符合安全标准食品的行为不履行监管职责,导致了重大食品安全事故,后果特别严重。甲的行为应当(　　)。

A. 直接以受贿罪一罪定罪处罚

B. 以食品监管渎职罪与受贿罪并罚

C. 直接以食品监管渎职罪一罪定罪处罚

D. 以食品监管渎职罪与受贿罪从一重罪处断

10. 下列选项中,属于成立组织卖淫罪必须具备的条件的是(　　)。

A. 卖淫人员在三人以上

B. 组织者在三人以上

C. 非法获利数额巨大

D. 设置固定的卖淫场所

11. 下列关于我国刑法中罪刑法定原则的理解,正确的是(　　)。

A. 简单罪状因缺乏明确性不符合罪刑法定原则

B. 将习惯法视为刑法的渊源不违反罪刑法定原则

C. 罪刑法定原则不允许有利于被告人的新法溯及既往

D. 罪刑法定原则中的"法"不包括行政法规

12. 我国公民甲在某国杀害Z(无国籍人),被该国法院判处有期徒刑12年。如甲在该国服刑完毕回到我国,我国司法机关依照刑法对甲行使刑事管辖权的根据是(　　)。

A. 属地原则　　B. 属人原则

C. 保护原则　　D. 普遍管辖原则

13. 下列情形中,成立不作为犯罪的是(　　)。

A. 某县法院院长甲目睹身为县财政局局长的妻子收受其下属的巨额贿赂，不予阻止

B. 乙见室友在门口遭遇持刀抢劫，因害怕将房门反锁导致室友无处躲藏被刺成重伤

C. 收养人丙发现所收养的两岁小孩患有先天性心脏病，将孩子独自留在家中致其饿死

D. 丁在妻子难产时拒绝在剖腹产手术同意书上签字，妻子难忍疼痛从病房楼跳下身亡

14. 下列选项中，不属于继续犯的是(　　)。

A. 诈骗罪　　B. 遗弃罪

C. 非法拘禁罪　　D. 非法持有毒品罪

15. 债权人王某伙同他人将债务人甲关在办公室中长达十几个小时并持续辱骂，甲求救未果后持水果刀将王某刺成重伤。甲的行为应认定为(　　)。

A. 防卫过当　　B. 假想防卫

C. 偶然防卫　　D. 正当防卫

16. 甲意图杀死范某，持刀潜伏在范某家门口树林里，久等未见范某归来，因惧怕受到法律惩罚，弃刀回家。甲的行为应认定为(　　)。

A. 犯罪预备　　B. 犯罪中止

C. 犯罪未遂　　D. 不构成犯罪

17. 幼儿园教师甲在幼儿园卫生间多次用针刺戳肖某等10余名幼儿的臀部，虽未造成伤害后果，但情节十分恶劣。甲的行为应认定为(　　)。

A. 侮辱罪

B. 猥亵儿童罪

C. 虐待被监护、看护人罪

D. 故意伤害罪

18. 国有公司负责人甲的下列行为，应当认定为挪用公款归个人使用的是(　　)。

A. 经单位集体决定后将公款供其他私人公司使用

B. 经单位集体决定后将公款供个人承包企业使用

C. 以个人名义将公款供其他国有资本控股企业使用

D. 个人决定以单位名义将公款供其他单位使用但没有谋取个人利益

19. 下列对于我国刑法中“终身监禁”的理解，正确的是(　　)。

A. 终身监禁属于一种新的刑罚种类而非刑罚执行方式

B. 终身监禁作出后不得根据服刑表现进行减刑或假释

C. 终身监禁应适用于国家工作人员实施的各种职务犯罪

D. 判处死刑缓期执行的罪犯减为无期徒刑时应适用终身监禁

20. 甲饥饿难耐，夜入位于高层住宅一楼的小超市行窃，尚未得手便惊醒了一直住在超市里的店主夫妇。甲用超市内销售的菜刀砍死前来查看的店主，砍伤店主妻子并点燃现场易燃物后逃离。火势在蔓延之前被邻居扑灭，但浓烟导致店主妻子窒息死亡。下列对于甲行为性质的认定，正确的是(　　)。

A. 甲进入超市实施盗窃，应属于紧急避险

B. 甲进入超市实施盗窃，不属于入户盗窃

C. 甲用刀砍死店主，应认定为故意杀人罪

D. 甲放火致人死亡，应认定为放火罪一罪

21. 下列行为中，由民法调整的是(　　)。

A. 甲与网友相约一起参加电子竞技

B. 乙大学拒绝授予郑某硕士学位

C. 丙在相亲活动中与王某成功“牵手”

D. 丁公安局发布公告：“提供破案线索者，奖励3000元”

22. 甲骑乙公司运营的共享单车上班。途中，单车刹车失灵，甲躲闪不及，撞伤丙。丙的损害应当(　　)。

A. 由甲承担全部赔偿责任

B. 由乙公司承担全部赔偿责任

C. 由甲和乙公司承担按份责任

D. 由甲和乙公司承担连带责任

23. 甲为设立蓝天公司，以自己的名义承租乙公司的房屋作为蓝天公司筹备处的办公场所，约定租金2万元。蓝天公司成立后，乙公司对到期未付的租金(　　)。

A. 只能请求甲支付

B. 只能请求蓝天公司支付

C. 有权选择请求甲或蓝天公司支付

D. 有权请求甲和蓝天公司承担按份责任

24. 甲、乙系夫妻，1998年5月儿子丙出生。2017年10月甲与侄子丁签订书面协议，约定在甲丧失民事行为能力时，丁担任甲的监护人。一年后甲丧失民事行为能力，其好友戊表示愿意担任甲的监护人，并得到甲住所地居委会的同意。此时甲的监护人是(　　)。

A. 乙　　B. 丙

C. 丁　　D. 戊

25. 甲外出务工多年未与家中联系，经其配偶乙申请，法院宣告甲死亡。甲的好友丙替甲偿还了欠丁的1万元。后乙与丙组成家庭。一日，甲返乡。对此，下列说法正确的是(　　)。

A. 甲和乙之间的婚姻关系自动恢复

B. 乙和丙之间的婚姻关系自动解除

C. 乙、丙婚后，丙可向乙主张1万元债权

D. 无论甲、乙是否恢复婚姻关系，丙均有权要求甲偿还1万元债务

26. 甲公司将售房过程中收集到的购房者的姓名、身份证号码、电话、家庭住址等信息打包出售。甲公司的行为侵害了购房者的(　　)。

A. 个人信息权益　　B. 身份权

C. 信用权　　D. 姓名权

27. 甲请同事吃饭，结账时发现没带钱，遂请好友乙帮忙买单，乙碍于情面付款。后乙要求甲偿还，甲拒绝。乙的付款行为属于(　　)。

A. 赠与　　B. 代为清偿

C. 无因管理　　D. 情谊行为

28. 甲听说乙有一祖传玉石，遂前往询价，甲问：你多少钱卖？乙说：你出多少钱？甲问：15万元卖不卖？乙说：20万元可以马上拿走。甲未置可否。三天后，甲携款20万元前来购买，乙说：25万元才能卖。对此，下列选项正确的是(　　)。

A. 乙说“你出多少钱”属于要约

B. 乙说“20万元可以马上拿走”属于要约邀请

C. 甲携款20万元前来购买时合同成立

D. 乙说“25万元才能卖”属于要约

29. 甲、乙、丙三人以3∶2∶1的比例按份共有一头骆驼，用于旅游服务。现甲欲将自己的份额转让给丁，乙、丙均要求以同等条件购买。甲的份额应当(　　)。

A. 由丁购买

B. 由乙、丙等额购买

C. 由甲在乙和丙中指定一人购买

D. 由乙、丙按所持份额比例购买

30. 导游甲带团赴国外旅游，朋友乙委托其代购三块名表。回国时，甲代购的名表被海关检查发现，甲被罚款。对此，下列选项正确的是(　　)。

A. 乙应当承担甲支付的海关罚款

B. 甲有权要求乙分担一半的国际机票费用

C. 如手表存在质量问题，乙有权向甲主张退货

D. 甲有权要求乙支付使用甲的信用卡所享受的折扣优惠价款

31. 下列选项中，可以作为保证人的是(　　)。

A. 个体工商户

B. 教育部直属高校

C. 企业法人的职能部门

D. 街道办事处

32. 下列关于收养关系解除的说法中，正确的是(　　)。

A. 养父母遗弃未成年养子女的，养子女有权要求解除收养关系

B. 养父母虐待未成年养子女的，送养人有权要求解除收养关系

C. 在被收养人成年以前，收养人经民政部门同意可以解除收养关系

D. 养父母与未成年养子女关系恶化，无法共同生活的，可以协议解除收养关系

33. 甲网购了一条乙销售的裙子，收到后发现面料不是乙宣称的真丝，便在网站上给了差评。乙认为甲的差评影响到网店声誉和商品销量，遂联系甲要求其删除差评，并表示愿退还双倍货款，甲拒绝。乙后来了解到，甲系一服装店店主。甲的行为(　　)。

A. 不构成侵权　　B. 构成商业诽谤

C. 侵犯了乙的经营权　　D. 构成不正当竞争

34. 甲欠乙5万元逾期不还，乙要求甲马上偿还，否则就起诉。甲遂将自己仅有的财产即市价5万元的汽车以4万元卖给知情的丙，后被乙得知。对于甲和丙之间的买卖合同，下列说法正确的是(　　)。

A. 乙有权以书面通知方式撤销

B. 乙得知一年后不再享有撤销权

C. 乙有权请求确认无效

D. 乙无权撤销

35. 甲在2005年与乙登记结婚，2010年又与丙登记结婚，并生有一子。2015年甲与乙协议离婚。现甲与丙的婚姻(　　)。

A. 有效　　B. 无效

C. 可撤销　　D. 不成立

36. 作家甲的私人书信被乙收藏。对此，下列选项正确的是(　　)。

A. 书信著作权和书信原件所有权均归甲

B. 书信著作权和书信原件所有权均归乙

C. 书信著作权归甲，书信原件所有权归乙

D. 书信著作权归乙，书信原件所有权归甲

37. 甲雇乙粉刷楼房外墙。乙工作时，丙驾驶的摩托车失控撞向脚手架，致乙从脚手架上跌落，摔成重伤。乙对自己的损害(　　)。

A. 只能要求甲承担赔偿责任

B. 只能要求丙承担赔偿责任

C. 可以要求甲、丙承担按份责任

D. 可以要求甲、丙承担连带责任

38. 甲汽车公司委托乙建筑设计公司设计4S店，合同未约定著作权条款。后丙汽车公司请人仿照甲

公司的这家4S店建造了一家汽车美容店，并办理了著作权登记。丙公司侵犯了(　　)。

A. 甲公司的复制权　　B. 乙公司的复制权

C. 甲公司的商誉权　　D. 乙公司的版式设计权

39. 甲、乙签订买卖合同，约定：甲于9月30日交货，乙于10月5日付款。9月30日甲得知乙经营状况严重恶化，遂通知乙暂不交货。甲行使的是(　　)。

A. 先诉抗辩权　　B. 不安抗辩权

C. 先履行抗辩权　　D. 同时履行抗辩权

40. 甲闻到邻居乙的房间有刺鼻煤气味，便破门而入关闭煤气管道阀门，此时煤气爆炸，甲、乙均被炸伤。对此，下列选项正确的是(　　)。

A. 乙应当对甲给予适当补偿

B. 乙应当赔偿甲的全部损失

C. 甲、乙各自承担自己的损失

D. 甲应当赔偿乙的房门损失

二、多项选择题：第41~50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 下列对于我国刑法第13条中"……但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪"的理解，正确的有(　　)。

A. 避免给轻微的违法行为打上"犯罪"的标记

B. 表明认定犯罪需要正确"定性"及合理"定量"

C. 是区分"违法行为"与"犯罪行为"的宏观标准

D. 合理配置司法资源以集中力量惩罚"严重违法行为"

42. 甲指使乙重伤江某，乙同意后持钢管将江某打成轻伤，并在离开现场时，为防止江某报警，勒令江某交出手机。对此，下列选项中正确的有(　　)。

A. 甲的行为构成故意伤害罪

B. 甲的行为构成抢劫罪

C. 乙的行为构成故意伤害罪

D. 乙的行为构成抢劫罪

43. 下列人员中，利用职务上的便利，非法收受他人财物为他人谋取利益，数额较大，可以构成非国家工作人员受贿罪的有(　　)。

A. 公立医院的医生　　B. 村民委员会主任

C. 工程承包队队长　　D. 文艺演出筹委会主任

44. 按照我国刑法规定，应当适用社区矫正的对象包括(　　)。

A. 被裁定假释的犯罪分子

B. 被宣告缓刑的犯罪分子

C. 被判处管制的犯罪分子

D. 被单处剥夺政治权利的犯罪分子

45. 下列关于减刑适用的理解，正确的有(　　)。

A. 对于被判处2年有期徒刑并宣告缓刑的甲，一般不适用减刑

B. 对于被判处管制2年并在执行期间确有立功表现的乙，可以减刑

C. 丙被判处无期徒刑，有重大立功表现，应当减刑，但实际执行的刑期不能少于10年

D. 丁被判处死刑缓期2年执行，无论经过几次减刑，其实际执行的刑期都不得少于15年，且死刑缓期执行期间不包括在内

46. 我国《民法总则》依据法人存在的目的，将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。下列选项中，属于特别法人的有(　　)。

A. 机关法人

B. 事业单位法人

C. 捐助法人

D. 农村集体经济组织法人

47. 宋某和赵某分别住在同一栋住宅楼的一层和二层。宋某在小区围墙与该楼之间自建平房，给住宅楼造成严重的安全隐患。不久，宋某在平房内开办门窗加工厂，加工生产的噪音严重干扰了赵某的正常生活。对此，赵某有权要求宋某(　　)。

A. 赔礼道歉　　B. 消除危险

C. 恢复原状　　D. 停止侵害

48. 下列关于意思表示生效的表述，正确的有(　　)。

A. 以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效

B. 以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效

C. 无相对人的意思表示，法律无特别规定的，表示完成时生效

D. 以公告方式作出的意思表示，公告发布时生效

49. 甲公司分期支付乙公司货款，可用于甲公司向乙公司提供担保的财产有(　　)。

A. 甲公司的职工班车

B. 甲公司持有的丙公司股权

C. 甲公司效益最好的分公司的厂房

D. 甲公司与相邻丁公司存在争议的货场使用权

50. 下列知识产权中，对其法律保护没有时间限制的有(　　)。

A. 甲公司的保密除虫剂配方

B. 乙制作的电影《问道昆仑》

C. 丙企业的驰名商标“云南白药及图”

D. 丁行业协会的“阳澄湖大闸蟹”地理标志

三、简答题：第 51～54 小题，每小题 10 分，共 40 分。

51. 简述犯罪客体的种类。

52. 简述集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别。

53. 简述地役权的特征。

54. 简述赠与人可以行使法定撤销权的事由。

四、法条分析题：第 55～56 小题，每小题 10 分；共 20 分。

55.《中华人民共和国刑法》第 30 条规定：

公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

请分析：

（1）该条中的“公司、企业、事业单位”的范围应如何理解？

（2）如果单位实施刑法未规定追究单位刑事责任的严重危害社会的行为，应如何处理？

56.《中华人民共和国合同法》第 286 条规定：

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

请分析：

（1）该条所规定的“建设工程的价款”的范围是什么？

（2）该条所规定的承包人行使优先受偿权的期限是多长？从何时起算？

（3）如建设工程抵押给银行，银行与承包人均主张优先受偿，如何处理？

五、案例分析题：第 57～58 小题，每小题 15 分，共 30 分。

57. 甲因犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑 1 年，2015 年 1 月 7 日刑满释放。2018 年 2 月 2 日，甲吸毒后驾驶汽车闯红灯，与一辆正常行驶的汽车发生剐蹭。甲慌忙驾车高速逃离现场，途中又接连撞坏 4 辆汽车，撞伤 6 名行人。甲下车后听到有人报警，遂留在现场，并在公安人员赶到后如实说明事发经过。在案件办理过程中，甲带领公安人员抓获了向自己销售毒品的毒贩。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）甲的行为应如何定罪？

（2）甲具备哪些法定量刑情节及相应量刑情节的处理原则是什么？

58. 何某 2014 年丧偶，其子女甲、乙二人均已工作。2015 年 5 月，何某在邻居张律师的见证下，当着甲、乙的面书写了遗嘱：本人去世后，名下两套房产由甲、乙分别继承。同年 6 月，何某因在报纸上读到有关遗产税的新闻，便找来甲、乙二人，与其虚构了房屋买卖文书。2015 年 7 月何某将房产分别过户至甲、乙名下。此后，何某与甲共同生活。

2018 年 10 月，何某因遭受甲的虐待，向甲表示撤销遗嘱，并要求甲返还房屋。甲声称何某将房产过户给自己是三年前的事情，过了诉讼时效，拒绝归还房屋。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）何某是否有权在张律师不在场的情况下撤销遗嘱？

（2）何某将房屋过户给甲三年之后，是否有权要求甲归还房屋？

（3）如甲于 2016 年 6 月将房屋以市价卖给丙并过户，何某是否有权要求丙返还房屋？